

प्रतिवेद्य

भारतीय सर्वोच्च न्यायालय
आपराधिक अपीलीय अधिकारिता

आपराधिक अपील सं. 657-664/2023
(वि.अ.या.(आपराधिक)सं.867-874/2020 से उद्भूत)

मैसर्स बीएलएस इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड

....अपीलार्थी(गण)

बनाम

मैसर्स राजवंत सिंह और अन्य

....प्रत्यर्थी(गण)

निर्णय

न्या., मनोज मिश्रा

1. अनुमति प्रदानित।
2. ये अपीलें विशेष अनुमति याचिकाओं के माध्यम से दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा महानगर मजिस्ट्रेट-04 (एनआई अधिनियम)/दक्षिण पूर्व, साकेत न्यायालय, नई दिल्ली (संक्षिप्त 'विद्वत मजिस्ट्रेट' के लिए) के दिनांक 25.01.2019 के शिकायतकर्ता (यहाँ अपीलकर्ता) की गैर उपस्थिति के लिए आपराधिक शिकायत संख्या 621744/16, 1718/16, 1276/16, 1277/16, 621743/16, 621742/16, 12742/17, 12744/17 खारिज करने के आदेश के खिलाफ अपीलकर्ता द्वारा

दायर 2019 के आप.अनु.या. संख्या 315 से 322 को खारिज करने वाले दिनांक 07.11.2019 के निर्णय और आदेश के खिलाफ निर्देशित हैं।

3. इन अपीलों में हमारे विचार के लिए जो छोटा सवाल उठता है वह यह है कि क्या मामले के तथ्यों में, विद्वत मजिस्ट्रेट द्वारा शिकायतकर्ता की गैर-हाजिरी के लिए आपराधिक शिकायतों को खारिज करना उचित था, भले ही शिकायतकर्ता का बयान दर्ज किया गया था और दिनांक 26.10.2017 के विद्वत मजिस्ट्रेट के आदेश द्वारा, शिकायतकर्ता के साक्ष्य को रक्षा साक्ष्य को अभिलिखित करने के लिए मामले को सूचीबद्ध करने के निर्देश के साथ और साथ ही शिकायतकर्ता द्वारा दायर किये गए दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (संक्षेप में संहिता) की धारा 311 के तहत आवेदन पर विचार करने के लिए भी बंद कर दिया गया था।

4. उपर्युक्त मुद्दे का समुचित रूप से समाधान करने के लिए, इन अपीलों को जन्म देने वाले तथ्यों का संक्षिप्त खाका देना उपयुक्त होगा।

5. सभी में अपीलकर्ता ने परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 के तहत प्रत्यर्थी के खिलाफ आठ शिकायतें दर्ज कीं। वर्ष 2011 में तीन, वर्ष 2013 में तीन और शेष दो शिकायतें वर्ष 2017 में दर्ज की गई थीं। उपर्युक्त आठ शिकायतों में से शिकायत मामला संख्या 621742/16, 621743/16 और 621744/16 में शिकायतकर्ता से प्रतिपरीक्षा की गई। 26.10.2017 को, अभियुक्त

के विद्वान अधिवक्ता ने विद्वत मजिस्ट्रेट के समक्ष एक बयान दिया कि उपर्युक्त तीन मामलों में की गई शि.सा.-1 (शिकायतकर्ता) की प्रतिपरीक्षा को शेष शिकायतों में अपनाया जाएगा। उपर्युक्त बयान के आधार पर शिकायतकर्ता के साक्ष्य को बंद कर दिया गया और मामलों को रक्षा साक्ष्य दर्ज करने के लिए सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया गया। उस स्तर पर, कुछ गवाहों को समन करने के लिए संहिता की धारा 311 के तहत शिकायतकर्ता द्वारा एक आवेदन दायर किया गया था। जब मामला उस स्तर पर लंबित था, अपीलकर्ता के अनुसार, अपीलकर्ता के अधिवक्ता ने अपीलकर्ता को इस विश्वास में गुमराह किया कि अपीलकर्ता की उपस्थिति की आवश्यकता नहीं है क्योंकि एक समझौते पर बातचीत चल रही थी। यह अपीलकर्ता का मामला है कि इन परिस्थितियों में, अपीलकर्ता उपस्थित नहीं हुआ और अंततः शिकायतों को दिनांक 25.01.2019 के आदेश द्वारा पेश नहीं होने के लिए खारिज कर दिया गया।

6. गैर-अभियोजन की शिकायतों को खारिज करने के आदेश को दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष आठ अलग-अलग याचिकाओं द्वारा से चुनौती दी गई थी, जिन्हें इन अपीलों में दिनांक 07.11.2019 के एक सामान्य आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था।

7. हमने श्री मनिंदर सिंह, अपीलार्थी की ओर से उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता और श्री सम्राट निगम, प्रत्यर्थीगण के लिए विद्वान अधिवक्ता को सुना है।

8. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि विद्वत मजिस्ट्रेट ने गैर-अभियोजन के लिए शिकायतों को खारिज करते हुए संहिता की धारा 256 की उप-धारा (1) के परंतुक की अनदेखी की। यह प्रस्तुत किया जाता है कि उक्त परंतुक मजिस्ट्रेट को शिकायतकर्ता की उपस्थिति को समाप्त करने और उस मामले के साथ आगे बढ़ने में सक्षम बनाता है जहां शिकायतकर्ता का प्रतिनिधित्व एक अधिवक्ता अथवा अभियोजन का संचालन करने वाले अधिकारी द्वारा किया जाता है अथवा जहां मजिस्ट्रेट की राय है कि शिकायतकर्ता की व्यक्तिगत उपस्थिति आवश्यक नहीं है।

यह प्रस्तुत किया जाता है कि चूंकि शिकायतकर्ता का बयान दर्ज किया गया था और शिकायतकर्ता की प्रतिपरीक्षा भी की गई थी, इसलिए शिकायत मामले के समर्थन में रिकॉर्ड पर स्वीकार्य साक्ष्य मौजूद थे। इन परिस्थितियों में, भले ही शिकायतकर्ता अनुपस्थिति था, विद्वान मजिस्ट्रेट गुण-दोष के आधार पर मामले का फैसला कर सकते थे। इस प्रकार, विद्वत मजिस्ट्रेट का आदेश इस बात पर ध्यान देने में विफल रहने के लिए विकृत हो जाता है कि संहिता की धारा 256 की उप-धारा (1) के परंतुक के तहत शिकायतकर्ता की अनुपस्थिति में भी मामले को आगे बढ़ाने में सक्षम बनाने के लिए अभिलेख पर साक्ष्य मौजूद था। यह आग्रह किया जाता है कि उच्च न्यायालय भी उपरोक्त पहलू पर ध्यान देने में विफल रहा ; जिसके परिणामस्वरूप, उच्च न्यायालय के साथ-साथ विद्वत

मजिस्ट्रेट के आदेश (ओं) को रद्द किया जा सकता है और मामले को उस स्तर पर बहाल किया जा सकता है जिस पर विद्वान मजिस्ट्रेट ने शिकायत को खारिज कर दिया था।

अपनी प्रस्तुतियों के समर्थन में, अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने इस एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी लिमिटेड बनाम केशवानंद , एस. आनंद बनाम वसुमति चंद्रशेखर ; तथा एस. राम कृष्ण बनाम एस. रामी रेड्डी (मृत) उनके एल. आर. द्वारा और अन्य में इस न्यायालय के निर्णयों पर निर्भरता रखी ।

9. इसके विपरीत, प्रत्यर्थी (गण) के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि संहिता की धारा 256 की उपधारा (1) मजिस्ट्रेट को अभियुक्त को दोषमुक्त करने के लिए अधिदेश देती है यदि अभियुक्त की हाजिरी के लिए नियत दिन अथवा उसके पश्चात् किसी दिन, जिस पर सुनवाई स्थगित की जा सकती है, शिकायतकर्ता उपस्थित नहीं होता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि चूंकि यह विवाद में नहीं है कि शिकायतकर्ता ने संहिता की धारा 311 के तहत एक आवेदन दायर किया था और शिकायतकर्ता कार्यवाही से अनुपस्थिति रहा, इसलिए शिकायतकर्ता की अनुपस्थिति के लिए शिकायत(ओं) को खारिज करना विद्वत मजिस्ट्रेट के लिए उचित था । यह भी आग्रह किया गया है कि यदि शिकायतकर्ता के उपस्थित न होने पर शिकायत(ओं) को खारिज करने में कोई तकनीकी खामी

हैं तो शिकायतकर्ता को संहिता की धारा 256 की उप-धारा (1) के प्रावधानों के अनुसार दोषमुक्ति के आदेश के रूप में माना जाएगा।

10. प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों को ध्यान में रखते हुए, आगे बढ़ने से पहले, संहिता की धारा 256 के प्रावधानों पर ध्यान देना उपयोगी होगा, जो निम्न दिए गए हैं

“256. शिकायतकर्ता की गैर हाजिरी या मृत्यु.- (1) यदि समन शिकायत पर जारी किया गया है और अभियुक्त की हाजिरी के लिए नियत दिन को अथवा उसके पश्चात् किसी दिन जिस पर सुनवाई स्थगित की जा सकती है, शिकायतकर्ता उपस्थित नहीं होता है तो मजिस्ट्रेट, इसमें इसके पूर्व अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, अभियुक्त को दोषमुक्त कर देंगे , जब तक कि किसी कारण से वह मामले की सुनवाई को किसी अन्य दिन के लिए स्थगित करना उचित नहीं समझते हैं।

बशर्ते कि जहां शिकायतकर्ता का प्रतिनिधित्व अभियोजन का संचालन करने वाले अधिकारी द्वारा किया जाता है अथवा जहां मजिस्ट्रेट की राय है कि शिकायतकर्ता की व्यक्तिगत उपस्थिति आवश्यक नहीं है, वहां मजिस्ट्रेट उसकी उपस्थिति को समाप्त कर सकते हैं और मामले को आगे बढ़ा सकते हैं।

(2) उपधारा (1) के प्रावधान, जहां तक हो सके, उन मामलों को भी लागू होंगे जहां शिकायतकर्ता की गैर-हाजिरी उसकी मृत्यु के कारण है।”

धारा 256 की उपधारा (1) के परन्तुक के पठन से यह संकेत मिलेगा कि जहां मजिस्ट्रेट संतुष्ट हो जाते हैं कि शिकायतकर्ता की व्यक्तिगत उपस्थिति

आवश्यक नहीं है, वहां वह शिकायतकर्ता की उपस्थिति को समाप्त कर सकते हैं और मामले को आगे बढ़ा सकते हैं। ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है जहां शिकायतकर्ता/अभियोजन का साक्ष्य अभिलिखित किया गया हो और मामले का गुण-दोष के आधार पर निर्णय करने के लिए शिकायतकर्ता की उपस्थिति आवश्यक नहीं है।

11. एस. आनंद (उपर्युक्त) के मामले में, एक ऐसी स्थिति को संबोधित करते हुए जहां शिकायतकर्ता अनुपस्थिति था लेकिन पहले से ही उसके गवाहों की जांच कर चुका था, इस न्यायालय ने निम्नलिखित मत व्यक्त किया:

“12. संहिता की धारा 256 व्यतिक्रम में शिकायत के निपटान का प्रावधान करती है। इसमें दोषमुक्ति शामिल है। लेकिन, जो सवाल विचार के लिए उठता है, वह यह है कि क्या कथित प्रावधान का सहारा मामले के तथ्यों में लिया जा सकता था क्योंकि शिकायतकर्ता की ओर से गवाहों की पहले ही जांच की जा चुकी है।

13. बचाव पक्ष के गवाहों की जांच के लिए तारीख तय की गई थी। अपीलकर्ता यदि चाहता तो गवाहों की जांच कर सकता था। उस मामले में, शिकायतकर्ता की उपस्थिति आवश्यक नहीं थी। बचाव पक्ष की ओर से जांचे गए गवाहों से प्रति परीक्षा करना उनका काम था।”

उपरोक्त मत व्यक्त करने के पश्चात्, अनुच्छेद 15 में इसे इस प्रकार अभिनिर्धारित किया गया था:

“15.जब अभियोजन पक्ष ने अपना मामला बंद कर दिया है और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 311 के तहत आरोपी की जांच की गई है, तो अदालत को मामले की योग्यता के आधार पर निर्णय देना आवश्यक था।”

12. एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी लिमिटेड (उपर्युक्त) में, संहिता की धारा 256 जैसे प्रावधान अंतःस्थापित करने के बारे में चर्चा की गई और उसके आलोक में, अनुच्छेद 16 में निम्नलिखित रूप में यह मत व्यक्त किया गया:

“16. पुरानी संहिता में धारा 247 (अथवा नई संहिता में धारा 256) जैसे प्रावधान को शामिल करने का क्या उद्देश्य था । यह शिकायतकर्ता की ओर से विलंबकारी रणनीति के खिलाफ कुछ निवारक प्रदान करता है जिसने अपनी शिकायत द्वारा से कानून को गति दी। किसी अभियुक्त को, जो नियुक्ति के सभी दिनों में न्यायालय में उपस्थित होने के लिए विवश है, शिकायतकर्ता द्वारा बहुत उत्पीड़न किया जा सकता है यदि वह ऐसे अवसरों पर जब उसकी उपस्थिति आवश्यक हो, न्यायालय में उपस्थित नहीं होता है। अतः यह धारा शिकायतकर्ता की ऐसी युक्तियों के विरुद्ध अभियुक्त को संरक्षण प्रदान करती है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अगर शिकायतकर्ता अनुपस्थित है, तो अदालत का कर्तव्य है कि वह आमंत्रित स्थान पर अभियुक्त को दोषमुक्त करे।”

उपरोक्त मत व्यक्त करने के बाद, यह निर्णय दिया गया कि जहां शिकायतकर्ता की मामले में एक गवाह के रूप में पहले ही जांच की जा चुकी है, वहां अदालत के लिए यह उचित नहीं होगा कि वह केवल शिकायतकर्ता के पेश न

होने पर दोषमुक्ति का आदेश पारित करे। इस प्रकार, दोषमुक्ति के आदेश को अपास्त कर दिया गया था और यह निदेश दिया गया था कि अभियोजन उस प्रक्रम से आगे बढ़ेगा जहां वह दोषमुक्ति का आदेश पारित किए जाने से पहले पहुंचा था।

13. तत्कालिक मामले में, हम देखते हैं कि विशेष अनुमति याचिका(ओं) में एक विशिष्ट प्रकथन है कि अपीलकर्ता ने मामले में अपने साक्ष्य का नेतृत्व किया था और उसके बाद संहिता की धारा 311 के तहत एक आवेदन आगे गवाहों को समन करने और जांच करने के लिए दिया था। अनुच्छेद 5 (यू) में, यह कहा गया है कि निचली अदालत के साथ-साथ उच्च न्यायालय ने यह ध्यान में नहीं रखा कि शिकायत मामला संख्या 621742/16, 621743/16 और 621744/16 में शिकायतकर्ता की प्रतिपरीक्षा पूरी हो गई थी और अन्य मामलों में कोई प्रतिपरीक्षा नहीं मांगी गई थी। बल्कि, उपरोक्त तीन शिकायत मामलों में शि.सा.- 1 की प्रतिपरीक्षा को अपनाया गया था। उपर्युक्त तथ्यात्मक स्थिति का कोई विशिष्ट खंडन प्रतीत नहीं होता है। तथापि , हम पाते हैं कि न तो उच्च न्यायालय और न ही विद्वत मजिस्ट्रेट ने पूर्वोक्त स्थिति पर ध्यान दिया है । इस प्रकार नीचे के दोनों न्यायालय इस पर विचार करने में विफल रहे कि क्या धारा 256 की उपधारा (1) के परंतुक के अधीन मामले के तथ्यों में, न्यायालय शिकायतकर्ता की उपस्थिति से छूट के पश्चात् मामले को आगे बढ़ा सकता है।

इसके अलावा, यदि शिकायतकर्ता संहिता की धारा 311 के तहत आवेदन पर दबाव डालने के लिए उपस्थित नहीं होता, तो विद्वत मजिस्ट्रेट संहिता की धारा 311 के तहत आवेदन को अस्वीकार कर सकता था और उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर मामले को आगे बढ़ा सकता था। इसलिए, हमारा मानना है कि विद्वत मजिस्ट्रेट द्वारा शिकायतों को सीधे खारिज करना और शिकायतकर्ता की उपस्थिति न होने पर अभियुक्त को दोषमुक्ति का आदेश देना उचित नहीं था। उच्च न्यायालय भी उपर्युक्त पहलुओं पर ध्यान देने में विफल रहा। इस प्रकार, आक्षेपित आदेश रद्द किए जाने के लिए उत्तरदायी हैं।

14. उपर्युक्त कारणों से, उच्च न्यायालय के साथ-साथ विद्वत मजिस्ट्रेट के आदेश (ओं) को रद्द किया जाता है। विद्वत मजिस्ट्रेट की फाइल पर कार्यवाहियों को उनके मूल संख्या में बहाल कर दिया जाएगा और अभियोजन अब उस चरण से आगे बढ़ेगा जहां शिकायतों को दोषमुक्ति /खारिज करने का आदेश पारित किया गया था।

15. उपर्युक्त शर्तों के तहत अपील स्वीकार की जाती है।

.....न्या.
(सुधांशु धूलिया)

.....न्या.

(मनोज मिश्रा)

नई दिल्ली;

01 मार्च, 2023

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Disclaimer: The translated judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

